

Migration and Refugees

Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Cabo Verde on the Transfer of Third-Country Nationals

Signed at Praia November 19, 2025.

Entered into Force November 19, 2025.



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . . the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF CABO VERDE
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
OF AMERICA
ON THE TRANSFER
OF THIRD-COUNTRY NATIONALS

The Government of the Republic of Cabo Verde and the Government of the United States of America, hereinafter collectively referred to as "the Parties" and individually as the "Party,"

Desiring to promote, deepen, and diversify traditional relations of cooperation and partnership;

Reaffirming that this partnership is based on the greatest respect for the sovereignty of each Party;

Determined to assist one another to ensure the dignified, safe, and timely transfer from the United States of America to Cabo Verde of individuals from third countries who have, by the time of their transfer, sought protection against return to their home country or country of former habitual residence;

Recognizing that it is the prerogative of the Government of the Republic of Cabo Verde to establish the criteria under which Cabo Verde accepts such

transfers, in line with its constitutional principles and international commitments, and based on which it expresses its total or partial agreement with proposed transfers, in light of, namely, the limitations established by the Government of the Republic of Cabo Verde;

Considering Cabo Verde's geographic isolation, the circumstances it faces as a Small Island Developing State and the low population density of its local communities, and aware of the need to preserve social stability; and

Considering the need to build a robust framework which defines clearly and in advance of any transfers the conditions, scope, shared responsibilities, duties, and obligations of the Parties in implementing this partnership and cooperation;

Hereby agree to the following:

ARTICLE I

Aim and Scope

This Agreement establishes a partnership and cooperation framework for the conditions, scope, responsibility, duties, and obligations of the Parties in the processes aimed at the identification, transfer, reception, and integration in Cabo Verde of third-country nationals who were present in the territory of the United States of America seeking protection from return to their country of origin or former habitual residence.

ARTICLE II

Preconditions

1. The Government of the United States of America shall propose, in its sole discretion, to the Government of the Republic of Cabo Verde, through the usual diplomatic channels, the transfer of third-country nationals who have, by the time of their transfer, sought protection against return to their country of origin or former habitual residence;
2. The Government of the Republic of Cabo Verde shall in its complete discretion consider accepting or denying in whole or in part a proposal made by the Government of the United States of America in accordance with paragraph 1, and based on the criteria established in operating procedures developed pursuant to Article IV;
3. For each third-country national proposed for transfer, the Government of the United States of America shall provide documentation, including but not limited to identity documentation and biographic data, to the extent such documentation exists and is in the possession of the Government of the United States of America and to the extent permitted by law, consistent with the operating procedures developed pursuant to Article IV;
4. For each third-country national proposed for transfer, the Government of the United States of America shall provide documentation, including but not limited to identity documentation, biographic data, criminal records (if applicable), and other relevant documents in its possession, to the extent such documentation exists and is in the possession of the United States of America, and to the extent permitted by law, consistent with the operating procedures developed pursuant to Article IV;
5. The Government of the United States of America shall not propose to the Government of the Republic of Cabo Verde the transfer of third-country

nationals with a serious criminal history, gang affiliation, or those who have been imprisoned for or convicted of terrorist activity, to the extent such information is known to the Government of the United States of America, as these limitations are implemented in the operating procedures developed pursuant to Article IV;

6. The Government of the United States of America shall not transfer unaccompanied minors pursuant to this Agreement; and

7. The Government of the United States of America shall make proposals to the Government of the Republic of Cabo Verde by submitting, in advance of any transfers, a provisional list of individuals proposed for transfer, on a timeline and in a manner consistent with the operating procedures developed pursuant to Article IV, for the Government of the Republic of Cabo Verde's review and decision.

ARTICLE III

Duties and Obligations of the Parties

1. Both Parties' actions under this Agreement shall be in accordance with their obligations stemming from international conventions, including the Protocol Relating to the Status of Refugees, done at New York on January 31, 1967; the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted in New York on December 10, 1984; and any other applicable international obligations, as well as their respective national constitutions, laws, regulations, and immigration and visa policies, including the consideration by the Government of the Republic of Cabo Verde of the petitions of those third-country nationals for asylum, refugee protection, or other equivalent forms of temporary protection;

2. The Government of the United States of America agrees to provide the Government of the Republic of Cabo Verde with lists of proposed third-country nationals for transfer under this Agreement, in the manner outlined

in operating procedures developed pursuant to Article IV, and subject to the number of third-country national transfers outlined in operating procedures developed pursuant to Article IV, and the Government of the Republic of Cabo Verde agrees to make a decision regarding the Government of the United States of America's proposed transfers on the timeline identified in operating procedures developed pursuant to Article IV;

3. The Government of the Republic of Cabo Verde shall create the humane conditions necessary for receiving and facilitating the process of social integration, pursuant to its international obligations, national legislation, social policies, and the terms of this Agreement;

4. The Government of the Republic of Cabo Verde agrees not to send any individual transferred from the United States of America pursuant to this Agreement to his or her country of origin or nationality or former habitual residence, except in cases in which a final decision has been made relating to any pending claims for protection;

5. The Government of the Republic of Cabo Verde shall establish procedures, consistent with the terms of this Agreement and its international obligations and national legislation, to resolve the status of individuals who fail to seek protection or withdraw pending claims or petitions for protection in Cabo Verde; and

6. The Government of the United States of America, upon request, shall endeavor, in accordance with applicable law and regulations, to provide financial and technical assistance to strengthen the institutional capacities of the Government of the Republic of Cabo Verde for the reception and integration of the individuals transferred under this Agreement.

ARTICLE IV

Operating Procedures

The Parties shall develop operating procedures to assist with the implementation of this Agreement. Such operating procedures are intended to establish pre-transfer procedures, in particular the number and profile of individuals to be transferred, the types of documentation to be provided by the Government of the United States of America, the process by which the Government of the Republic of Cabo Verde shall provide authorization in advance of any transfer, and any other criteria concerning eligibility for transfer.

ARTICLE V

Settlement of Disputes

In the event of a conflict of interpretation or implementation, the Parties commit to resolve such matters through dialogue or diplomatic channels, always preferring diplomatic channels, that is, through the Embassies of Cabo Verde in Washington, D.C., and of the United States of America in the City of Praia, which shall coordinate with the Ministry of Foreign Relations, Cooperation, and Communities of Cabo Verde and with the U.S. Department of State, respectively.

ARTICLE VI

Entry into Force and Duration

1. This Agreement shall enter into force upon signature.

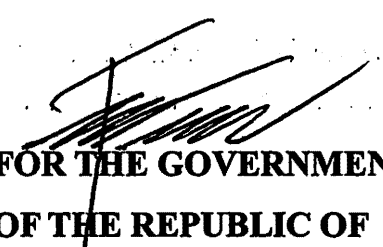
2. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties, and such amendments shall constitute an integral part of this Agreement, consistent with any applicable legal requirements.

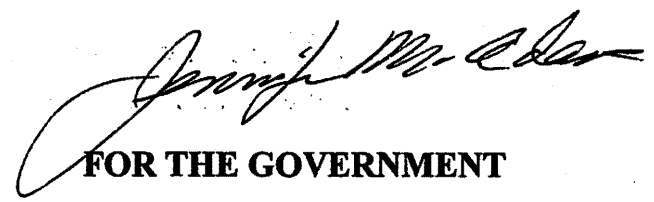
3. Either Party may terminate or suspend this Agreement by notifying the other Party in writing.

4. Nothing in this Agreement shall be interpreted in a manner that obligates the Parties to disburse or commit funds. The implementation of this Agreement shall be subject to the availability of funds and technical capabilities of each Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, who are duly authorized thereto by their respective governments, have signed this Agreement.

DONE at Praia, Cabo Verde, on this 19th day of November, 2025, in duplicate, in the Portuguese and English languages, both texts being equally authentic.


**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
CABO VERDE**


**FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED STATES
OF AMERICA**

ACORDO ENTRE
O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
E
O GOVERNO DA REPÚBLICA DE CABO VERDE
SOBRE A
TRANSFERÊNCIA DE NACIONAIS
DE PAÍSES TERCEIROS

O Governo dos Estados Unidos da América e o Governo da República de Cabo Verde, doravante referidos coletivamente como “as Partes” e individualmente como a “Parte”,

Desejando promover, aprofundar e diversificar as tradicionais relações de cooperação e parceria;

Reafirmando que esta parceria é baseada no maior respeito pela soberania de cada Parte;

Determinados em ajudar-se mutuamente para assegurar a transferência digna, segura e oportuna, dos Estados Unidos da América para Cabo Verde, de indivíduos de países terceiros que possam procurar proteção contra o retorno aos seus países de origem ou ao país da sua anterior residência habitual;

Reconhecendo que cabe ao Governo da República de Cabo Verde a prerrogativa de estabelecer o critério que define se Cabo Verde aceita ou não tais transferências, respeitando os princípios constitucionais de Cabo Verde e compromissos internacionais assumidos e com base no qual o Governo emitirá o seu total ou parcial acordo com as transferências propostas, à luz, nomeadamente, das limitações estabelecidas pelo Governo da República de Cabo Verde;

Considerando o isolamento geográfico da República de Cabo Verde e a baixa densidade populacional das suas comunidades locais, e cientes da necessidade de preservar a estabilidade social;

Considerando a necessidade de se criar um quadro regulatório sólido e funcional que defina, de forma clara e antecipada a quaisquer transferências, as condições, alcance, responsabilidades partilhadas, deveres e obrigações das Partes na implementação desta parceria e cooperação;

Acordaram o seguinte:

ARTIGO I

Âmbito e Finalidade

Este acordo estabelece um quadro de parceria e cooperação, que regulará as condições, alcance, responsabilidades, deveres e obrigações das Partes, nos procedimentos visando a identificação, transferência, acolhimento e integração em Cabo Verde, de nacionais de países terceiros, que estavam presentes no território dos Estados Unidos da América procurando proteção referente ao retorno aos seus países de origem, ou de residência habitual anterior.

ARTIGO II

Condições Prévias

1. O Governo dos Estados Unidos da América proporá, a seu exclusivo critério, ao Governo da República de Cabo Verde, através dos canais diplomáticos habituais, a transferência de nacionais de países terceiros que possam procurar proteção contra o retorno aos seus países de origem, ou de residência habitual anterior;
2. O Governo da República de Cabo Verde poderá, a seu exclusivo critério, aceitar ou recusar, total ou parcialmente, uma proposta apresentada pelo Governo dos Estados Unidos da América, em conformidade com o parágrafo 1, e com base nos critérios estabelecidos nos procedimentos operacionais desenvolvidos nos termos do n.º 1 do Artigo IV;
3. Para cada nacional de país terceiro proposto para transferência, o Governo dos Estados Unidos da América deverá fornecer documentação, incluindo, entre outros, documentação de identidade e dados biográficos, na medida em que tal documentação exista e esteja na posse do Governo dos Estados Unidos da América e na medida permitida por lei, consistente com os procedimentos operacionais desenvolvidos de acordo com os termos do n.º 1 do Artigo IV;

4. Para cada nacional de país terceiro proposto para transferência, o Governo dos Estados Unidos fornecerá documentação, incluindo, mas não se limitando a, documentos de identidade e dados biográficos (se aplicável), e outros documentos relevantes em sua posse, na medida em que tal documentação exista e esteja na posse do Governo dos Estados Unidos da América e na medida permitida por lei, em conformidade com os procedimentos operacionais definidos nos termos do n.º 1 do Artigo IV;
5. O Governo dos Estados Unidos não proporá ao Governo da República de Cabo Verde a transferência de nacionais de países terceiros com antecedentes criminais graves, filiação em gangues criminosas ou que tenham sido presos ou condenados por atividade terrorista, na medida em que tal informação seja do conhecimento do Governo dos Estados Unidos da América, tal como estas limitações estão implementadas nos procedimentos operacionais definidos nos termos do n.º 1 do Artigo IV; e
6. O Governo dos Estados Unidos da América não transferirá menores não acompanhados nos termos do presente Acordo;
7. O Governo dos Estados Unidos da América apresentará propostas ao Governo da República de Cabo Verde, enviando, antes de qualquer transferência, uma lista provisória das pessoas propostas para transferência, num prazo e de uma forma compatíveis com os procedimentos operacionais desenvolvidos nos termos do n.º 1 do Artigo IV, para análise e decisão do Governo da República de Cabo Verde.

ARTIGO III

Deveres e Obrigações das Partes

1. As ações de ambas as Partes no âmbito do presente Acordo deverão respeitar as obrigações decorrentes de convenções internacionais, incluindo o Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados, celebrado em Nova Iorque a 31 de janeiro de 1967; a Convenção Contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada em Nova Iorque a 10 de dezembro de 1984; bem como quaisquer outras obrigações internacionais aplicáveis, e ainda as respetivas constituições nacionais, leis, regulamentos e políticas de imigração e de vistos, incluindo a consideração pelo Governo da República de Cabo Verde dos pedidos de

asilo, proteção de refugiados ou outras formas equivalentes de proteção temporária apresentados por nacionais de países terceiros;

2. O Governo dos Estados Unidos da América concorda em prover ao Governo da República de Cabo Verde listas de nacionais de países terceiros propostos, para transferência ao abrigo do presente Acordo, listas estas que serão apresentadas na forma delineada nos procedimentos operacionais estipulados nos termos do n.º 1 do Artigo IV, e sujeitas a limites máximos de transferências de nacionais de países terceiros igualmente estabelecidos nesses procedimentos operacionais. O Governo da República de Cabo Verde compromete-se a tomar uma decisão relativamente às transferências propostas pelo Governo dos Estados Unidos da América no prazo definido nos referidos procedimentos operacionais previstos no n.º 1 do Artigo IV;
3. O Governo da República de Cabo Verde criará as necessárias condições humanas para acolher e facilitar o processo de integração social, em conformidade com a sua legislação nacional, políticas sociais e termos do presente Acordo;
4. O Governo da República de Cabo Verde concorda em não enviar qualquer indivíduo, transferido dos Estados Unidos ao abrigo do presente Acordo, para o seu país de origem ou nacionalidade, exceto nos casos em que tenha sido tomada uma decisão final relativamente a quaisquer pedidos pendentes de proteção; e
5. O Governo da República de Cabo Verde estabelecerá procedimentos, coerentes com os termos do presente Acordo e a sua legislação nacional, para resolver o estatuto de indivíduos que não tenham requerido proteção ou retirem requerimentos pendentes para proteção em Cabo Verde; e
6. O Governo dos Estados Unidos da América, mediante solicitação, envidará esforços, em conformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis, para prestar assistência financeira e técnica com vista a reforçar as capacidades institucionais do Governo da República de Cabo Verde para o acolhimento e integração das pessoas transferidas ao abrigo do presente Acordo.

ARTIGO IV

Procedimentos Operacionais

As Partes definirão procedimentos operacionais para facilitar a implementação do presente Acordo. Tais procedimentos operacionais deverão abordar os trâmites anteriores à transferência, em particular o número e o perfil das pessoas a serem transferidas, o tipo de documentação a ser provida pelo Governo dos Estados Unidos da América e o processo por meio do qual o Governo da República de Cabo Verde emitirá a sua autorização, antecipadamente a qualquer transferência, assim como quaisquer critérios pertinentes à elegibilidade para transferência.

ARTIGO V

Resolução de Diferendos

No caso de eventuais diferendos na interpretação ou na implementação, as Partes resolverão tais questões por meio do diálogo ou de canais diplomáticos, favorecendo sempre os canais diplomáticos, nomeadamente através da Embaixada de Cabo Verde em Washington, D.C., e a dos Estados Unidos da América na Cidade da Praia, que coordenarão com, respetivamente, o Ministério de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional de Cabo Verde e o Departamento de Estado dos EUA.

ARTIGO VI

Entrada em Vigor e Duração

1. A entrada em vigor do presente Acordo ocorre na data da respetiva assinatura.
2. Este Acordo pode ser alterado por acordo escrito entre as Partes, e tais alterações constituirão parte integrante deste Acordo, em conformidade com quaisquer requisitos legais aplicáveis.
3. Qualquer uma das Partes poderá denunciar ou suspender o presente Acordo por meio de notificação, por escrito, à outra Parte.

4. Nada no presente Acordo será interpretado de modo a obrigar as Partes a desembolsar ou comprometer fundos. A implementação do presente Acordo ficará sujeita à disponibilidade de fundos e de capacidades técnicas de cada Parte.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados, devidamente autorizados pelos seus respectivos governos, assinaram o presente Acordo.

CELEBRADO em PRATA, CABO VERDE, em duplicado, no dia 19 do mês de NOVEMBRO de 2025, nas línguas inglesa e portuguesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.



PELO GOVERNO DOS
ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA



PELO GOVERNO DA
REPÚBLICA DE CABO VERDE